



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

PROCEDIMIENTOS PENALES ESPECIALES Y SIMULACIÓN DE AUDIENCIAS

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		29-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJP-11124	6	4	12	16	11		

PRELACION

TJP-09124 (Procedimiento Penal Ordinario)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJP-1363	Proced Penales Espec y Sim de Aud		
TJP-1364	Procedim Penales Espec y Simul		

PRESENTACION

Este programa tiene como fin, brindar al estudiante el aspecto práctico que se va a encontrar en el ejercicio en materia procesal penal, por lo que el mismo le proporciona los instrumentos básicos que debe aprender para su desenvolvimiento profesional, de esta forma lograra estructurar la simulación de un proceso penal, desde su inicio hasta su sentencia respectiva; partiendo desde luego, del supuesto de que se cursaron las materias sustantivas, adjetivas propias y se tiene el conocimiento necesario, finalmente se refuerza en el estudiante al manejo adecuado de jurisprudencias dentro del proceso penal. Es así como, se culmina el estudio del proceso penal venezolano, con el análisis de los procedimientos penales especiales, donde es necesario conocer la acción civil como consecuencia de este, la cosa juzgada para finalizar con las nulidades en el proceso, sus tipos y efectos. Igualmente, el estudiante podrá conocer la oratoria forense y dominar el discurso en materia penal. Con ello se espera complementar la formación del profesional del derecho en el ejercicio de su ministerio orientado por la ética y la moral.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Brindar a los estudiantes todos los instrumentos básicos necesarios con los que debe contar para su desenvolvimiento en el ejercicio profesional, tomando en consideración los aspectos relevantes en materia penal, de tal forma que logre estructurar la simulación de un proceso penal desde su inicio hasta su culminación, es decir hasta su sentencia, para ello es necesario poseer pleno conocimiento de la doctrina jurídico penal, los principios generales y específicos del derecho procesal penal.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza las actuaciones inherentes a la fase preparatoria del proceso penal venezolano dentro del marco legal venezolano, al objeto de emplear está en casos específicos. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Emplea los actos conclusivos en el proceso penal venezolano atendiendo las circunstancias del caso según la normar establecidas en la legislación venezolana. Aplica los principios inherentes al juicio oral en el ejercicio del derecho procesal penal venezolano, con la intención de que se concreten y se demuestre la culpabilidad o inocencia del acusado. Aplica los recursos necesarios para solventar los vicios presentados dentro de un proceso penal en Venezuela.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Teoría general del prueba, instituciones del proceso penal, procedimiento penal ordinario.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
La flagrancia. El procedimiento por admisión de los hechos	Procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves: (art. 354 ? 371 COPP) Competencia, procedencia, medida de coerción, audiencia de imputación, medidas alternativas a la prosecución del proceso, duración y verificación de estas, actos conclusivos, archivo judicial, audiencia preliminar. Procedimiento por admisión de los hechos. Procedimiento abreviado (art. 372 ? 375 COPP) Procedencia. Flagrancia. Procedimiento para la presentación del aprehendido. Procedimiento en los juicios contra el presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado: (art. 376-381COPP) Competencia, efectos, procedimiento, suspensión e inhabilitación.
Unidad II	CONTENIDOS
Procedimiento de extradición y demás procedimientos penales especiales	Procedimiento de extradición:(art 382-390 COPP) Fuentes, extradición activa, tramitación, medidas precautelativas en el extranjero. Extradición pasiva., medida cautelar, libertad del aprehendido, abogado, procedimiento. Procedimiento de delitos de acción dependiente de instancia de parte (art 391-408 COPP): Procedencia, formalidades, auxilio judicial, resolución del juez de control, recurso, inadmisibilidad, subsanación, nueva acusación, audiencia de conciliación, trámite por incomparecencia del acusado, facultades y cargas de las partes, pronunciamiento del tribunal, celebración del juicio, poder, desistimiento, muerte del acusador privado. Procedimiento para la aplicación de medidas de seguridad (art 410-412 COPP): Procedimiento para la reparación del daño e indemnización de perjuicios (art 413 - 422 COPP): Procedencia, requisitos, plazo, admisibilidad, decisión, objeción, audiencia de conciliación, inasistencia, audiencia, ejecución. Acción Civil.

Unidad III	CONTENIDOS
Cosa juzgada, nulidades y oratoria forense	Cosa Juzgada. Nulidades (art 174 -180 COPP): Principios, nulidades absolutas. Nulidades relativas. Saneamiento. Convalidación. Declaración de Nulidad. Efectos. Oratoria Forense. Evitar el miedo escénico. Correcta comunicación con seguridad y espontaneidad. Planificación del discurso en materia penal. Procedimientos de retórica. Partes del discurso. Gesticulación y desplazamiento. Análisis jurisprudencial: Análisis de sentencias de distintas instancias.
Unidad IV	CONTENIDOS
Simulación de audiencias en diferentes escenarios	Simulación de audiencias: Audiencia de presentación por flagrancia. Audiencia preliminar. Audiencia de juicio oral y público. Audiencia de admisión de los hechos. Audiencia por una falta. Audiencia de juicio en un procedimiento a instancia de parte agraviada. Audiencia de imputación de un delito menos grave. Audiencia en la Corte de Apelaciones.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: La flagrancia. El procedimiento por admisión de los hechos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los procedimientos penales especiales y los efectos que producen, para implementarlos en la práctica del derecho procesal penal.	Reconoce los procedimientos penales especiales de flagrancia y admisión de hechos establecidos en el código orgánico procesal penal, para aplicarlos a cada caso concreto. Categoriza los efectos que produce la admisión de los hechos en los delitos flagrantes para ofrecer a sus clientes una solución más expedita al proceso penal. Valora la flagrancia como una forma excepcional de restringir el principio constitucional de libertad personal para garantizar el resguardo del orden público.
UNIDAD II: Procedimiento de extradición y demás procedimientos penales especiales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende el procedimiento de extradición y lo concatena con el derecho comparado para demostrar el manejo globalizado de la profesión.	Describe el procedimiento de extradición conforme a la legislación internacional para explicar el mecanismo de cooperación internacional que permite la persecución penal entre estados. Domina los diferentes tipos de extradición y sus consecuencias para la lucha contra la impunidad que evita la fuga de delincuentes a otros países. Aprecia la extradición como un mecanismo de cooperación internacional para fortalecer los lazos entre países que luchan contra la delincuencia transnacional.
UNIDAD III: Cosa juzgada, nulidades y oratoria forense	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina los diferentes tipos de nulidades que pueden surgir en el proceso penal, al objeto de emplear la oratoria jurídica como una herramienta esencial en el desempeño profesional.	Diferencia los tipos de nulidades que pueden presentarse dentro del proceso penal para utilizarlas como forma de garantizar a los ciudadanos un debido proceso. Evalúa el manejo de la oratoria jurídica, para conducirse con fluidez en todas las formas audiencias dentro del proceso penal. Reflexiona sobre la relevancia social de las nulidades en los procesos penales, para que haya una correcta administración de justicia.

UNIDAD IV: Simulación de audiencias en diferentes escenarios	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Emplea en cada audiencia dentro del proceso penal los conocimientos de derecho y oratoria para su desempeño como abogado litigante.	Reconoce el delito según el caso y cuál es la audiencia que le corresponde para realizarla en el ejercicio de la profesión. Analiza el alcance de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso desde la primera audiencia con la finalidad de ofrecer soluciones a su cliente. Acoge la necesidad de analizar los hechos y valorar las circunstancias para desarrollar argumentos sólidos que ayuden a la resolución de problemas.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Lluvia de ideas, actividad focal introductoria, debates.	Talleres, simulaciones, Análisis de casos.	Exposiciones. Trabajos Escritos. Mapas mentales. Mapas conceptuales. Debates. Análisis de casos. Informes. Cuadros- ABP. ABPRO. Foros.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bocaranda E., J. (2004). La técnica del Interrogatorio. Caracas.

Brassel M., C. Las Mejores Técnicas para Hablar. Ciudad de México: Edamex.

Borrego, C. (2006). Nuevo Proceso Penal. Actos y nulidades procesales. Caracas: Librosca

Cabrera R., J. (1997). Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. Tomos I y II. Caracas: Alva S.R.L.

Cabrera R., J. (1990). La Prueba Anticipada o el Retardo Perjudicial. Valencia: Vadell Hermanos.

Carnelutti, F. (1950). Lecciones sobre el Proceso Penal. Tomos I, II, III y IV. Buenos Aires: Bosch y Cia.

Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Gaceta Oficial No.6644 (Extraordinaria) septiembre 17, 2021.

Código Penal Venezolano. Gaceta Oficial No. 5768 (Extraordinaria) abril 13, 2005

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nro. 36.860. Diciembre 30 de 1999.

Cooz J., J. (1982). Otras Defensas Penales. Caracas: Ávila Arte S.A.

Del Giudice F., M. (2002). La Criminalística, La Lógica y La Prueba. Valencia: Vadell Hermanos.

Gaitán, J. (1997). Defensas Penales. Santa Fe de Bogotá: Temis S.

Piña L., R. (2000). Dictámenes Jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas: Buchivacoa.

Sánchez, M. (1998). Compendio sobre la Oralidad en el Derecho Procesal Penal. Caracas.

Vásquez G., M. (2009). Derecho Procesal Penal Venezolano. Universidad Católica Andrés Bello y Católica del Táchira.

Vásquez González, M. (2003). Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano.

Las Instituciones Básicas del Código Orgánico Procesal Penal. Caracas: UCAB.

Veira G., M. (2000). La Sentencia Anticipada. Bogotá D.C.: Leyer.